

**PELATIHAN TEKNIS YUDISIAL
KEWARISAN BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA**

Hukum Waris Islam di Indonesia

Oleh:

Candra Boy Seroza

**(Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Agama MA-RI)**



**BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL MAHKAMAH AGUNG RI
TAHUN 2022**

HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA

KOMPETENSI DASAR

Peserta mampu:

- a. menjelaskan hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia saat ini;
- b. menjelaskan penggolongan dan penghalang ahli waris;
- c. menjelaskan ahli waris pengganti dan cara pembagiannya;
- d. menjelaskan wasiat wajibah untuk anak angkat, ahli waris non muslim dan anak tiri;
- e. menjelaskan ahli waris bertingkat/*munasakhakh*, dan mampu mempraktikkan cara perhitungannya;
- f. menjelaskan dan menyelesaikan masalah *takharruj*.

A. Hukum Kewarisan Islam yang Berlaku di Indonesia Saat Ini

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing, sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan pengertian tersebut, penggunaan kata 'hukum' dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti seperangkat aturan yang mengikat, dan penggunaan kata 'Islam' mengandung arti dasar yang menjadi rujukan. Sehingga hukum kewarisan Islam adalah seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari orang mati kepada orang yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam. (Amir Syarifuddin: 2004:6). Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat beberapa unsur dalam hukum kewarisan Islam, yang perlu dipahami, meliputi: aturan hukum yang mengatur perpindahan hak kepemilikan, pewaris, harta peninggalan (*tirkah*), ahli waris yang berhak, bagian masing-masing ahli waris. Seluruh unsur tersebut saling berkaitan satu sama lain dan dibahas secara singkat dalam makalah ini.

2. Aturan dan Sumber Hukum Kewarisan Islam di Indonesia

Aturan hukum kewarisan Islam di Indonesia terdapat dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 sampai dengan Pasal 214. Di samping dalam KHI, hukum kewarisan Islam di Indonesia juga diatur dalam Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas)

Kehadiran Buku II KHI tentang Hukum Kewarisan berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dan pengadilan dalam menyelesaikan masalah kewarisan Islam dan bertujuan untuk mewujudkan kesatuan persepsi dalam penerapan hukum kewarisan di Indonesia, sehingga terwujud kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Kemudian untuk menghindarkan terjadinya disparitas putusan akibat beragamnya pemahaman terhadap norma tertulis yang ada atau untuk mengisi kekosongan hukum tertulis, Mahkamah Agung RI telah menerbitkan surat edaran tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Sumber hukum kewarisan Islam di Indonesia antara lain:

1) Surat al-Nisa' [4] ayat 7:

Artinya: Bagi laki-laki ada hak atas harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan juga ada hak atas harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan (QS:4[7]).

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ لِأَبَاؤِكُمْ

وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٥﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٌ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.

Artinya: Allah mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anakmu semuanya perempuan dan jumlahnya lebih dari dua orang maka bagian mereka adalah dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan seorang saja maka ia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika pewaris mempunyai anak, jika pewaris tidak mempunyai anak dan ahli waris yang ditinggalkan kedua orang tua saja maka ibu mendapat sepertiga. Jika ia mempunyai beberapa orang saudara maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian tersebut setelah dipenuhi wasiat yang dibuat oleh pewaris dan setelah dibayarkan utang-utangnya. Orang tua dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui yang lebih banyak manfaatnya untukmu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana (QS.4[11]). Bagianmu (suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan dibyarkan utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan dibayarkan utangmu. Jika seseorang meninggal dan tidak meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu) maka bagian masing-masing adalah seperenam. Jika saudara seibu lebih dari satu orang maka bagian mereka adalah sepertiga setelah dipenuhi wasiatnya dan

dibayarkan utangnya dengan tidak menyusahkan ahli waris. Demikian ketentuan Allah, Allah Maha Mengetahui dan Maha Penyantun [QS.4[12]].

3) Surat al-Nisa'[4] ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^ق وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ^ق نَصِيبَهُمْ^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu (QS.4[33])

4) Surat al-Nisa' [4] ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ^ق إِنْ أَمْرُوهُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ^ق مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ^ق يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu tentang *kalalah*. Katakanlah, Allah memberikan fatwa kepadamu tentang *kalalah* yaitu jika seseorang meninggal dunia tidak mempunyai anak namun mempunyai saudara perempuan maka bagian saudara perempuan tersebut adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan dan saudara laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuannya jika ia tidak mempunyai anak. Jika saudara perempuan itu dua orang maka bagiannya adalah dua pertiga harta yang ditinggalkan. Jika ahli waris terdiri dari saudara laki-laki dan saudara perempuan maka bagian satu orang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang sadara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (QS.4[176]).

b. Hadis-hadis tentang kewarisan, antara lain:

الْحَقُّوا الْفَرِئُضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.

Artinya: Berikanlah harta warisan kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Di samping itu juga terdapat beberapa hadis dan hasil *ijtihad* para *fuqaha'* sebagai pengembangan atas penalaran *nash* tentang hak kewarisan kakek, nenek dan keturunannya ke atas, paman, bibi, dan keturunannya terus ke bawah.

- c. Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan Pasal 171 s.d 214

Dasar hukum secara normatif yang dijadikan pedoman bagi hakim dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah kewarisan adalah Buku II KHI tentang Hukum Kewarisan mulai pasal 171 sampai dengan pasal 214. Ketentuan hukum kewarisan dalam KHI tersebut merupakan hasil *ijtihad jama'i* (kolektif) ulama Indonesia, baik dalam bentuk *ijtihad insya'i* (*istinbathi*) maupun *ijtihad intiq'a'i* (*thathbiqi*), sebagai pedoman bagi masyarakat dan pengadilan dalam menyelesaikan masalah kewarisan dan sangat penting dalam rangka mewujudkan kesatuan persepsi dan penerapan hukum (*unified legal framework and unified legal opinion*) sehingga terwujud penyelesaian perkara yang memenuhi asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

- d. Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung RI sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi, dalam rangka mengisi kekosongan hukum atau mewujudkan kesatuan hukum telah menerbitkan beberapa surat edaran di bidang hukum kewarisan Islam, antara lain:

- 1) SEMA Nomor 5 Tahun 2021 dalam rumusan hukum kamar agama nomor 2,
 - Permohonan penetapan ahli waris (volunteir) tidak dapat digabungkan dengan permohonan itsbat nikah pewaris, kecuali pernikahan yang dilangsungkan sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974; dan
 - Permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa maka perkara harus diajukan dalam bentuk contentious.
- 2) SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dalam rumusan hukum kamar agama nomor 2, "Putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah, dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat dalam pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau

siapa yang menguasai objek tersebut untuk mengosongkan objek perkara”

- 3) SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dalam rumusan hukum kamar agama nomor 9, “Menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan, ahli waris pengganti hanya sampai derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara kandung yang telah meninggal lebih dahulu maka anak laki-laki saudara kandung menjadi ahli waris, sedangkan anak perempuannya diberikan bagian dengan wasiat wajibah”.

e. **Yurisprudensi**

Dalam rangka menghadapi kasus-kasus yang secara konkrit di pengadilan, Mahkamah Agung RI juga telah menerbitkan beberapa putusan yang memuat norma yang dijadikan sebagai yurisprudensi, antara lain:

- 1) **Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018** yang kaedah hukumnya berbunyi “wasiat wajibah dapat diberikan tidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI, namun juga dapat diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama Islam”.
- 2) **Yurisprudensi Nomor 2/Yur/Ag/2018** yang kaedah hukumnya berbunyi “cucu laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki maupun anak perempuan dari pewaris menjadi ahli waris pengganti”.

f. **Kitab-kitab fikih**

Dalam hal terdapat kasus kewarisan yang tidak diatur secara eksplisit dalam norma tertulis baik KHI, yurisprudensi, dan SEMA, maka hasil *ijma'* dan *ijtihad* ulama yang terdapat di dalam kitab-kitab fiqh juga memiliki peran penting dalam menjawab permasalahan kewarisan Islam yang belum dijelaskan secara rinci dan berkembang secara dinamis.

3. Rukun dan Syarat Waris Islam

Terdapat tiga rukun dalam kewarisan Islam, yakni sebagai berikut:

- a. **Pewaris**, yakni orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 huruf b KHI);
- b. **Ahli waris**, yakni orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan

dengan pewaris, beragama Islam, tidak terhalang karena hukum untuk mewarisi (Pasal 171 huruf c KHI);

- c. Harta waris, yakni harta bawaan ditambah dengan harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal dunia, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang, dan penunaian wasiat untuk kerabat (Pasal 171 huruf e KHI).

Perkara waris yang menjadi kewenangan pengadilan agama adalah kewarisan menurut hukum Islam, sesuai dengan asas personalitas keislaman. Penentuan asas personalitas keislaman dilihat dari agama yang dianut oleh pewaris hingga meninggal dunia, jika Pewaris beragama Islam maka kewarisannya menjadi kewenangan pengadilan agama, meskipun terdapat sejumlah ahli waris yang tidak beragama Islam, namun sebaliknya jika Pewaris beragama selain Islam dan semua atau sejumlah ahli waris beragama Islam, maka kewarisannya menjadi kewenangan pengadilan negeri.

Kewarisan dalam Islam selain harus memenuhi rukun-rukun di atas, juga harus memenuhi beberapa persyaratan, yakni sebagai berikut:

- a. Pewaris telah meninggal dunia baik secara *hakiki* maupun *hukmi*;
- b. Ahli waris masih hidup ketika pewaris meninggal dunia atau telah meninggal dunia lebih dahulu yang digantikan oleh anaknya sebagai ahli waris pengganti; dan
- c. Tidak terdapat penghalang kewarisan antara pewaris dengan ahli waris.

Terkait rukun dan syarat kewarisan di atas dalam proses mengadili perkara kewarisan di pengadilan agama adakalanya ditemukan perkara yang terbukti tidak seluruh rukun waris, namun hanya sebagian. Sebagai contoh terbukti ada pewaris dengan ahli waris, sedangkan harta waris tidak terbukti. Dalam menghadapi kasus ini terjadi perbedaan persepsi para hakim. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyatakan perkara tidak dapat diterima apabila salah satu rukun waris tidak terpenuhi.

4. Bentuk Penyelesaian Perkara Waris di Pengadilan

Terdapat tiga bentuk penyelesaian kewarisan Islam di Indonesia, yakni sebagai berikut:

a. Gugatan waris

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengadilan agama berwenang mengadili perkara waris, yakni menentukan siapa yang menjadi ahli waris, harta peninggalan, menentukan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta warisan tersebut.

b. Permohonan penetapan ahli waris

Selain mengadili perkara waris dalam bentuk gugatan yang mengandung unsur sengketa dan pihaknya terdiri dari dua pihak atau lebih, sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengadilan agama juga berwenang mengadili perkara waris dalam bentuk permohonan (*voluntair*) yakni menetapkan siapa yang menjadi ahli waris dan menentukan bagian masing-masing. Dalam prakteknya, permohonan ahli waris sering dikumulasikan dengan gugatan harta warisan.

c. Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP)

Selain penanganan perkara kewarisan dalam bentuk gugatan waris dan penetapan ahli waris, berdasarkan ketentuan Pasal 236a HIR, atas permintaan bersama ahli waris atau bekas istri orang yang meninggal dunia maka pengadilan memberi bantuan juga mengadakan pemisahan harta benda antara orang-orang Indonesia yang beragama manapun juga serta membuat surat (akta) dari itu di luar perselisihan.

Penyelesaian pembagian waris sebagaimana dimaksud di atas juga berlaku di pengadilan agama, sebagaimana ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236a HIR mengenai P3HP di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, diselesaikan di Pengadilan Agama. Dalam prakteknya, permohonan ini sudah mulai ditinggalkan dan lebih banyak menggunakan jalur permohonan ahli waris dalam bentuk *voluntair*.

B. Penggolongan Ahli Waris

Penggolongan ahli waris dapat dilihat dari hubungannya dengan pewaris dan juga dari bagiannya.

1. Penggolongan Berdasarkan Hubungan dengan Pewaris

a. Ahli waris langsung

Kelompok ahli waris langsung berdasarkan hubungan dengan pewaris terdiri dari ahli waris yang memiliki hubungan nasab (darah) dan hubungan perkawinan dengan pewaris, sebagaimana diatur di dalam Pasal 174 KHI.

1) Hubungan darah (nasab), terdiri dari:

Golongan laki-laki: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

Golongan perempuan: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

2) Hubungan perkawinan (*mushaharah*) yang terdiri dari janda atau duda.

b. Ahli waris pengganti

Selain dari kelompok ahli waris langsung di atas, kewarisan Islam di Indonesia juga mengenal kelompok ahli waris pengganti, sebagaimana diatur di dalam Pasal 185 KHI. Yang dapat menjadi ahli waris pengganti adalah keturunan ke bawah dan menyamping sampai derajat ketiga, yakni sebagai berikut:

1) Anak dari anak yang lebih meninggal lebih dahulu dalam hal terdapat ahli waris yang sederajat dengan anak.

2) Anak dari saudara yang meninggal lebih dahulu dalam hal terdapat ahli waris yang sederajat dengan saudara.

Namun berdasarkan hasil Rakernas tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dibatasi hanya untuk keturunan garis lurus ke bawah hingga derajat cucu.

2. Penggolongan Berdasarkan Bagian

a. *Dzawil furudl* merupakan ahli waris yang ditentukan bagiannya (*al-furudl al-muqaddarah*), sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 176 sampai dengan Pasal 182 KHI, meliputi anak perempuan, ayah, ibu, duda, janda, saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan seayah.

Al-furudl al-muqaddarah dalam kewarisan Islam terdiri dari 6 (enam) macam, yakni $\frac{1}{2}$ (setengah), $\frac{1}{3}$ (sepertiga), $\frac{1}{4}$ (seperempat), $\frac{2}{3}$ (dua pertiga), $\frac{1}{6}$ (seperenam), dan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan).

- b. Ashabah merupakan ahli waris yang tidak disebutkan bagiannya (*al-furudl al-muqaddarah*), namun mendapatkan seluruh/sisa pembagian setelah dibagikan kepada *dzawil furudl*, seperti anak laki-laki yang disebutkan di dalam Pasal 176 KHI, saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki seayah yang disebutkan di dalam Pasal 182 KHI.

Bagian masing-masing ahli waris dapat dilihat dari tabel terlampir (Tabel I).

3. Beberapa Ketentuan Khusus dalam Warisan Islam

- a. Penyelesaian *aul* dan *rad*

Penyelesaian *aul* dan *rad* dalam kewarisan Islam pada prinsipnya dikembalikan kepada seluruh ahli waris yang berhak, baik ahli waris karena hubungan nasab maupun hubungan perkawinan secara proporsional.

Aul diatur dalam ketentuan Pasal 192 KHI, yakni dalam hal angka pembilang lebih besar daripada penyebut maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang dan baru setelah itu harta warisan dibagi secara *aul* menurut angka pembilang.

Rad diatur dalam Pasal 193 KHI, yakni dalam hal angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut dan tidak ada ahli waris yang *ashabah* maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *rad* yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedangkan sisanya dibagikan secara berimbang kepada mereka.

Contoh:

- A Seorang ayah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris:
- B, satu orang anak perempuan kandung
- C, satu orang anak laki-laki kandung
- D, satu orang cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung (X)

Apabila ketiga orang ahli waris A secara utuh menerima bagian ahli waris langsung, maka anak perempuan (B) mendapat $1/5$, anak laki-laki (C) mendapat $2/5$, cucu laki-laki dari anak laki-laki (D) mendapat $2/5$ (bagian yang semestinya diterima ahli waris (X) yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris (A)).

Akan tetapi bila dirujuk kepada ketentuan pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka bagian maksimal yang diterima oleh satu orang cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung (D) adalah setara dengan bagian terkecil dari ahli waris langsung (B) yakni $1/5$ dan bukan $2/5$ bagian sebagaimana bagian ahli waris (X) yang digantikannya, karena akan melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikannya (B).

Dengan diterapkannya ketentuan pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam kasus ini maka akan terjadi sisa bagian sebesar $1/5$. Sehingga timbul pertanyaan sisa kecil atau sisa bagi sebesar $1/5$ ini menjadi bagian siapa, padahal semua ahli waris telah memperoleh bagiannya masing-masing.

Penyelesaian pembagian sisa kecil ini dapat ditempuh melalui dua cara:

- (1) Dengan membagi kembali sisa kecil tersebut (*radd*) kepada ahli waris langsung sesuai dengan perbandingan bagian masing-masing. Maka dalam kasus di atas, perbandingannya adalah 1:2 berjumlah = 3, yang berarti untuk anak perempuan (B) adalah $1/3 \times 1/5 = 1/15$; untuk anak laki-laki (C) = $2/3 \times 1/5 = 2/15$. jadi jumlah bagian satu anak perempuan (B) adalah $1/5 + 1/15 = 4/15$, dan bagian satu anak laki-laki (C) $2/5 + 2/15 = 6/15 + 2/15 = 8/15$. Sedangkan bagian ahli waris pengganti (D) adalah $1/5$ atau $3/15$. Dengan demikian besar bagian masing-masing ahli waris secara keseluruhan sebagai berikut:
 - (a) Untuk satu orang anak perempuan kandung (B) = $1/5 + 1/15$ (*radd*) = $3/15 + 1/15 = 4/15$.
 - (b) Untuk satu orang anak laki-laki kandung (C) = $2/5 + 2/15$ (*radd*) = $6/15 + 2/15 = 8/15$.
 - (c) Untuk satu orang cucu laki-laki dari anak laki-laki (ahli waris pengganti [D]) = $1/5 = 3/15$ tanpa *radd*.

Formulasi ini dapat dibenarkan dengan mengacu kepada ketentuan pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang hanya memberikan batasan maksimal bagian yang diperoleh ahli waris pengganti tanpa memberikan batasan minimalnya. Namun dari segi keadilan dipandang kurang tepat dan akomodatif sebab kalau batasan yang diberikan pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

ini dianut, maka dalam hal terjadi lebih besar asal masalah dari saham yang diterima masing-masing ahli waris, penyelesaiannya menurut ketentuan pasal 192 Kompilasi Hukum Islam dilakukan secara *aul*. Dengan demikian, demi penegakan batasan maksimal yang seyogyanya diterima ahli waris pengganti, yakni tidak melebihi bagian terkecil dari ahli waris langsung, maka ahli waris pengganti harus juga ikut dalam mekanisme *rad*, karena *rad* adalah kebalikan dari *aul*. Sehingga untuk memenuhi rasa keadilan hukum, kalau seorang ahli waris pengganti diikutsertakan dalam mekanisme *aul* yang berakibat berkurangnya bagian yang diterimanya, maka seharusnya kalau terjadi mekanisme pembagian warisan yang berakibat memberikan keuntungan seperti halnya *radd*, sudah sepatutnya ahli waris pengganti tersebut diikutsertakan.

(2) Dengan membagi kembali sisa kecil secara *radd* kepada seluruh ahli waris, baik ahli waris langsung maupun ahli waris pengganti. Dan penyelesaian pembagian sisa kecil ini disesuaikan dengan perbandingan bagian masing-masing sebelumnya ($1/5:2/5:1/5$), yakni 1:2:1 berjumlah 4 yang berarti:

- Untuk satu orang anak perempuan (B) = $1/4 \times 1/5 = 1/20$
- Untuk satu orang anak laki-laki (C) = $2/4 \times 1/5 = 2/20$
- Untuk satu orang cucu laki-laki dari anak laki-laki, sebagai ahli waris pengganti (D) = $1/4 \times 1/5 = 1/20$.

Jadi jumlah bagian masing-masing ahli waris secara keseluruhan setelah mekanisme *radd* sebagai berikut:

- (1) Untuk satu orang anak perempuan (B) = $1/5 + 1/20 = 4/20 + 1/20 = 5/20$
- (2) Untuk satu orang anak laki-laki (C) = $2/5 + 2/20 = 8/20 + 2/20 = 10/20$
- (3) Untuk satu orang cucu laki-laki dari anak laki-laki, sebagai ahli waris pengganti (D) = $1/5 + 1/20 = 4/20 + 1/20 = 5/20$.

Pada kasus ini bagian yang diperoleh ahli waris pengganti adalah sama dengan bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan, dalam hal ini anak perempuan kandung pewaris dan bagian ini merupakan bagian yang diperbolehkan oleh ketentuan pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yakni tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan. Dan sesuai dengan prinsip keadilan yang berimbang dalam kewarisan, maka mengikutsertakan ahli waris pengganti untuk memperoleh *rad* atas sisa kecil adalah merupakan konsistensi dan konsekuensi logis dari ikut sertanya ahli waris pengganti dalam menanggulangi saham secara *aul*.

- b. Kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama menghijab saudara

Kedudukan anak laki-laki menurut pandangan jumhur ulama yang ditemukan dalam kitab fiqh dalam hal menghijab *hirman* saudara dan menghijab *nuqsan* ayah, terdapat perbedaan.

Ketentuan KHI menyamakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam menghijab saudara dan ayah. Dalam hal pewaris meninggalkan anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka akan menghijab *hirman* saudara dan menghijab *nuqsan* ayah.

- c. Kakek mewarisi bersama saudara

- 1) Menurut pendapat Abu Bakar al-Shiddiq, Ibn Abbas, dan Ibn Umar, apabila kakek mewarisi bersama-sama dengan saudara kandung atau seayah, maka kakek menghijab saudara tersebut, sebagaimana ayah menghijab saudara.
- 2) Menurut pendapat Ali ibn Abi Thalib, Ibn Mas'ud, dan Zaid ibn Tsabit, kakek dapat menghijab saudara seibu, sedangkan jika kakek mewarisi bersama saudara kandung atau seayah maka kakek berbagi (*muqassamah*) dengan saudara tersebut, seolah-olah kakek menempati posisi mereka. Pembagian dengan cara *muqassamah* dilakukan dalam hal lebih menguntungkan bagi kakek daripada menerima 1/6 atau sekurang-kurangnya sama. Jika kakek mewarisi bersama dengan saudara perempuan maka bagian kakek dua kali bagian saudara perempuan.

KHI tidak menjelaskan hak kakek ketika mewarisi bersama-sama dengan saudara, sehingga menjadi ruang *ijtihad* bagi hakim dalam mengikuti yurisprudensi Mahkamah Agung RI atau memilih pendapat para *fuqaha* sesuai dengan rasa keadilan yang dirasakan paling tepat untuk kasus yang diadilinya.

C. Penghalang Kewarisan

Ketentuan tentang penghalang kewarisan (*mani' al-irts*) diatur di dalam *nash syar'iyah* dan juga di dalam ketentuan Pasal 173 KHI, yakni sebagai berikut:

1. Perbedaan Agama

Pasal 171 KHI menyebutkan bahwa di antara persyaratan pewaris dan ahli waris adalah sama-sama beragama Islam. Hal demikian sejalan dengan Hadis Nabi Muhammad Saw sebagai berikut:

لا يرث المسلم الكافر

Artinya: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir.

Kewenangan pengadilan agama mengadili perkara kewarisan adalah berdasarkan asas personalitas keislaman, sebagaimana disebutkan di atas.

Dalam prakteknya dimungkinkan terjadi persoalan seperti seorang pewaris yang awalnya beragama non muslim masuk Islam dan menikah secara Islam dan telah memiliki anak, kemudian pasangan tersebut bercerai dan pasangan tersebut bersama anaknya sama-sama keluar dari agama Islam. Kemudian pewaris kembali masuk Islam dan menikah secara Islam dan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) pewaris hingga meninggal masih tercatat agamanya adalah Islam. Namun jenazah pewaris diselenggarakan oleh mantan istrinya yang pertama bersama dengan anak pewaris menurut agama lain. Dalam kasus yang demikian, pewaris secara hukum pewaris beragama Islam atau non muslim dan kewarisannya menjadi kewenangan pengadilan agama atau pengadilan negeri?

Terkait dengan asas personalitas keislaman, Pasal 172 KHI hanya menyebutkan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas, pengakuan, amalan, atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut agama ayahnya atau lingkungannya.

2. Membunuh

Ahli waris berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, mencoba membunuh, atau menganiaya berat pewaris.

Ketentuan ahli waris terhalang menerima waris karena dipersalahkan telah membunuh pewaris sejalan dengan Hadis Nabi Muhammad Saw, yang berbunyi sebagai berikut:

ليس للقاتل من الميراث شيء

Artinya: Tidak ada hak bagi si pembunuh untuk mewarisi sedikitpun.

3. Memfitnah

Ahli waris berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dihukum karena dipersalahkan memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang terancam hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat, hal ini sejalan dengan

ketentuan waris di dalam Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Ahli Waris Pengganti dan Cara Pembagiannya

1. Pengertian Ahli Waris Pengganti

Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris dalam menerima warisan.

2. Dasar Hukum

- a. Al-Quran surat al-Nisa' ayat 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِيٍّ مِمَّا تَرَكَ الْوَلَدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: Untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.

- b. KHI

Ahli waris pengganti diatur dalam Pasal 185 KHI yang menentukan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang terhalang mewarisi. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.

- c. SEMA Pleno Kamar

SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dalam rumusan hukum kamar agama nomor 9, sebagaimana telah disebutkan di atas.

- d. Yurisprudensi

Yurisprudensi Nomor Nomor 2/Yur/Ag/2018, sebagaimana telah disebutkan di atas.

- e. Rakernas

Rumusan teknis yustisial nomor 5 lingkungan peradilan agama dalam Rakernas tahun 2010 menyebutkan bahwa ahli waris pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 KHI pelaksanaannya dibatasi kepada keturunan garis lurus ke bawah sampai derajat cucu.

3. Ruang Lingkup dan Batasan Ahli Waris Pengganti

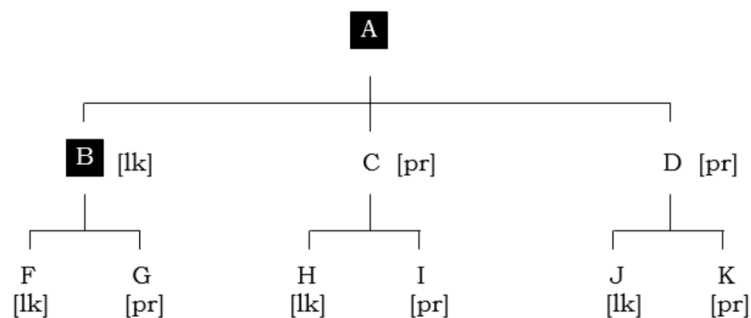
Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan hasil Rakernas Tahun 2010, kedudukan ahli waris pengganti hanya sebatas menggantikan bagian ahli waris yang meninggal lebih dahulu dan tidak menggantikan kedudukannya yang dapat menghibah ahli waris lain dan batasannya hanya untuk keturunan garis lurus ke bawah sampai derajat cucu. Namun dalam beberapa putusan Mahkamah Agung kedudukan ahli waris pengganti dikembangkan kesamping sampai anak saudara yang meninggal lebih dahulu. Adapun bagian yang ia peroleh tidak boleh melebihi besaran bagian ahli waris yang sederajat dengan yang ia gantikan.

4. Cara Pembagian Ahli Waris Pengganti

Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan contoh pewaris memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan. Ketika pewaris meninggal dunia, meninggalkan ahli waris dua orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan, sedangkan satu orang anak laki-laki pewaris telah lebih dahulu meninggal daripada pewaris dengan meninggalkan satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Dalam hal ini satu orang anak laki dan satu orang anak perempuan dari anak pewaris yang meninggal lebih dahulu dapat menggantikan kedudukan ayahnya untuk mendapatkan bagian waris dari harta warisan pewaris, namun bagian mereka berdua tidak boleh melebihi bagian anak perempuan pewaris (bibi mereka).

Pembagian harta warisan dengan memperhitungkan hak ahli waris yang meninggal lebih dahulu tersebut (anak atau saudara) bersama-sama dengan ahli waris lain, baik dalam kedudukannya sebagai *zawil furudh* atau *'ashabah*, kemudian bagiannya diserahkan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti baik laki-laki maupun perempuan dengan perbandingan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.

Apabila diamati dengan seksama ketentuan pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya”. Dari perumusan pasal ini dapat dipahami bahwa terjadinya pergantian ahli waris adalah pada waktu meninggalnya si Pewaris yang meninggalkan ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu daripada si pewaris itu sendiri. Sebagai penjelasannya dapat diagamabarkan dalam diagram sebagai berikut:



Pada tanggal 21 Maret 2002 B meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang anak E laki-laki dan F perempuan. Belakangan A meninggal pula pada tanggal 20 Nopember 2002 dengan meninggalkan ahli waris terdiri dari dua orang anak, yakni C (laki-laki) dan D (perempuan). Maka berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam berarti bahwa sejak meninggal dunia A (terbukanya warisan A), maka si F (laki-laki) dan D (perempuan) adalah sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan ayah mereka yang bernama B (laki-laki), yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari A (pewaris). Sedang C (laki-laki) dan D (perempuan) adalah ahli waris langsung dari ayahnya (A), dan anak keturunan C dan D semuanya terdinding (*mahjub*) karena ada ayah mereka sebagai ahli waris langsung.

E. Wasiat Wajibah

1. Pengertian Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah adalah pemberian suatu benda dari harta peninggalan pewaris kepada kerabat yang tidak termasuk ahli waris setelah pewaris meninggal dunia yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.

2. Dasar Hukum

a. Al-Quran surat Ali Imran ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَلَدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput salah seorang dari kamu, jika ia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

b. KHI

Wasiat wajibah diatur dalam Pasal 209 KHI yang menyebutkan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan ketentuan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 KHI, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya, demikian juga bagi anak angkat menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

c. SEMA

Rumusan kamar agama angka 20 dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012, anak tiri yang dipelihara sejak kecil bukan ahli waris, namun dapat diberi bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah.

d. Yurisprudensi

Yurisprudensi Nomor Nomor 1/Yur/Ag/2018, sebagaimana telah disebutkan di atas.

3. Ruang Lingkup dan Batasan

Berdasarkan dasar hukum tersebut di atas, kerabat yang dapat diberikan bagian dari harta warisan melalui wasiat wajibah adalah anak angkat, orang tua angkat, anak tiri, istri yang berbeda agama, suami yang berbeda agama, anak yang berbeda agama, dan anak perempuan saudara yang meninggal lebih dahulu. Adapun besaran wasiat wajibah yang dapat diberikan sebesar-besarnya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan yang ditinggalkan pewaris.

4. Tata Cara Penyelesaian Wasiat Wajibah dalam Kewarisan

Ketika pewaris meninggal dunia, selain meninggalkan ahli waris seperti janda, ayah, dan ibu, juga meninggalkan anak angkat yang oleh pewaris tidak diberikan wasiat. Dalam kondisi demikian ketika terjadi sengketa di pengadilan agama maka selain menentukan besaran bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan *furudl al-muqaddarah*, pengadilan terlebih dahulu memberikan bagian kepada anak angkat dalam bentuk wasiat wajibah yang besarnya maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta warisan yang ditinggalkan pewaris.

F. Ahli Waris Bertingkat (*Munasakhath*)

1. Pengertian Ahli Waris Bertingkat/*Munasakhath*

Menurut al-Sayyid al-Syarif, *munasakhath* adalah memindahkan bagian sebagai ahli waris kepada orang-orang yang mewarisinya

lantaran ahli waris tersebut meninggal sebelum dilakukan pembagian harta waris.

2. Jenis Kewarisan Bertingkat/ *Munasakhat*

Ada dua bentuk *munasakhat*, yakni sebagai berikut:

- a. Ahli waris yang berhak menerima bagian harta warisan, meninggal dunia sebelum harta warisan dibagi dan juga meninggalkan para ahli waris yang sama dengan pewaris sebelumnya tanpa ada perubahan struktur dan jumlahnya. *Munasakahat* dalam bentuk ini tidak terlalu masalah karena harta waris pewaris yang pertama dapat langsung dibagikan kepada ahli waris terakhir yang masih hidup dengan menggabungkan harta warisan pewaris pertama, kedua dan seterusnya.
- b. Ahli waris yang berhak menerima harta warisan, meninggal dunia sebelum harta warisan dibagi dan meninggalkan ahli waris yang struktur dan jumlahnya berbeda dengan pewaris sebelumnya. Pembagian waris dalam bentuk *munasakhat* kedua ini harus dilakukan pembagian waris sesuai dengan kronologis kematian masing-masing pewaris dan ahli warisnya yang berhak sesuai dengan tingkatannya. Pertama dilakukan pembagian waris yang pertama kepada ahli warisnya yang berhak, kemudian baru dilakukan pembagian waris kedua dan seterusnya sesuai dengan kronologis kematian masing-masing ahli waris yang berubah status menjadi pewaris, terakhir hasil pembagian tersebut digabung (*al-jam'u*).

3. Konsep *al-Jam'u* dan Penerapannya dalam Putusan Pengadilan

Al-Jam'u adalah menggabungkan hasil pembagaian harta waris dari kematian yang pertama, kedua, dan seterusnya menjadi hasil pembagian terakhir yang akan diberikan kepada ahli waris yang masih hidup saat ini.

Sebagai contoh A meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris istri (B), satu orang anak laki-laki (C), dua orang anak perempuan (D), ibu (E), dan ayah (F). Sebelum harta waris dibagikan anak laki-laki (C) meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris ibu (B), dua orang saudara perempuan (D), nenek (E), kakek (F), seorang istri (G), satu orang anak laki-laki (H) dan satu orang anak perempuan (I).

Berdasarkan contoh kasus di atas, setelah dilakukan *al-jam'u*, maka harta waris A pada pembagian terakhir hanya akan dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup, yakni istri (B), dua orang anak

perempuan (D), ibu, ayah, istri C (E), satu orang anak laki-laki C (F), dan satu orang anak perempuan C (G).

4. Tata Cara Penyelesaian Kewarisan Bertingkat/Munasakhat

Tata cara pembagian waris secara munasakhat dengan penerapan konsep *al-jam'u* dari contoh kasus di atas adalah sebagai berikut:

Kematian pertama				Kematian kedua				Al-jam'u		
	Bagian				Bagian					
Ahli waris		am = 24	24x4 = 96			am = 24	24x4 = 96	am al-jam'u 96x96 = 9216		
								I	II	I + II
Istri (B)	1/8	3	12	Ibu (B)	1/6	4	16	1152	416	1568
1 orang anak lk (C)	Abn	13	26	X	X	X	X	X	X	X
Dua orang anak pr (D)	Abg		26	Dua orang sdr pr (D)	hh	X	X	2496	X	2496
Ayah (E)	1/6	4	16	Kakek (E)	1/6	4	16	1536	416	1952
Ibu (F)	1/6	4	16	Nenek (F)	hh	X	X	1536	X	1536
				Istri (G)	1/8	3	12		312	312
				Anak lk (H)	abn	13	26		676	676
				Anak pr (I)	abg		26		676	676
Total								9216		

Langkah al-jam'u

- Langkah pertama *al-jam'u*, adalah menentukan *ashal masalah al-jam'u* (am al-jam'u) dengan cara membagi bagian ahli yang meninggal pada kematian pertama dengan *ashal masalah* kematian kedua, apabila dapat dibagi, maka *ashal masalah* kematian kedua dikalikan dengan hasil pembagian tersebut, namun apabila tidak dapat dibagi, maka *ashal masalah* kematian kedua dikalikan dengan *ashal masalah* kematian pertama, hasil perkalian tersebut adalah *al-jam'u*.
- Langkah kedua, mengalikan *ashal masalah* kematian kedua dengan *saham* masing-masing ahli waris pada kematian pertama, kemudian hasil perkalian tersebut dipindahkan menjadi *saham* ahli waris itu pada bagian *al-jam'u*. Kecuali *saham* ahli waris yang meninggal, setelah dikalikan, hasil perkalian dibagi kembali dengan

ashal masalah kematian kedua, hasil pembagian tersebut dijadikan sebagai bilangan pengali *saham* masing-masing ahli waris pada kematian kedua.

- c) Langkah ketiga, mengalikan hasil pembagian tersebut di atas dengan *saham* masing-masing ahli waris pada kematian kedua, kemudian hasil perkalian tersebut dipindahkan menjadi *saham* ahli waris itu pada bagian *al-jam'u*.
- d) Langkah keempat, apabila ada di antara ahli waris pada kematian pertama juga menjadi ahli waris pada kematian kedua, maka ditambahkan *saham* ahli waris tersebut pada kematian pertama dan kematian kedua.

G. *Takharruj*

1. Pengertian *Takharruj*

Takharruj adalah perjanjian antara ahli waris untuk mengeluarkan salah seorang ahli waris dalam menerima harta warisan dengan memberikan kompensasi kepada ahli waris yang mengundurkan diri.

2. Dasar Hukum *Takharruj*

Dasar hukum yang digunakan oleh ulama yang membolehkan *takharruj* dalam pembagian waris adalah sebuah atsar dari Ibnu Abbas yang menerangkan bahwa “Abdurrahman ibn Auf pada saat sakit menjelang meninggal dunia menalak istrinya yang bernama Tumadhir binti al-Ishbagh al-Kalbiyah. Setelah ia meninggal dunia istrinya tersebut masih dalam masa *iddah*, Utsman membagikan harta warisan Abdurrahman ibn Auf kepadanya bersama tiga orang istri yang lain, kemudian mereka melakukan perjanjian yakni bagian istri yang ditalak tadi delapan puluh ribu, oleh satu riwayat disebut delapan puluh ribu dinar sedangkan dalam riwayat lain delapan puluh ribu dirham”.

3. Bentuk *Takharruj* dan Tata Cara Penyelesaiannya

Pada prakteknya ada tiga bentuk *takharruj*, yakni sebagai berikut:

- a. Seorang ahli waris mengundurkan seorang ahli waris yang lain dengan memberikan kompensasi dari hartanya sendiri.

Tata cara penyelesaian *takharruj* bentuk ini adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mencari *saham* masing-masing ahli waris, termasuk yang ahli waris yang diberikan kompensasi;
- 2) *Saham* pihak yang diberikan kompensasi ditambahkan kepada *saham* ahli waris yang memberikan kompensasi; dan
- 3) Asal masalah sebelum *takharruj* tetap dipakai menjadi asal masalah setelah terjadi *takharruj*.

- b. Beberapa orang ahli waris mengundurkan seorang ahli waris dengan memberikan kompensasi dari harta warisan yang akan dibagi.

Tata cara penyelesaian *takharruj* bentuk ini adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Sisa harta peninggalan setelah dikeluarkan kompensasi ahli waris yang diundurkan dibagikan kepada para ahli waris

menurut *saham* mereka masing-masing sebelum terjadi *takharruj*;

- 2) *Saham* ahli waris yang tersisa kemudian dijumlahkan untuk menjadi asal masalah yang baru; dan
 - 3) *Saham* ahli waris yang menerima kompensasi tetap harus dihitung dalam memperhitungkan bagian ahli waris yang tersisa.
- c. Beberapa orang ahli waris mengundurkan seorang ahli waris dengan memberikan kompensasi dari harta yang mereka kumpulkan secara urunan.

Tata cara penyelesaian *takharruj* bentuk ini adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) *Takharruj* tidak mempengaruhi asal masalah semula;
- 2) Ahli waris yang diberikan kompensasi dianggap tidak ada;
- 3) Bagian harta warisan ahli waris yang diberikan kompensasi dibagikan kepada ahli waris yang memberikan kompensasi secara proporsional berdasarkan besaran kompensasi masing-masing.

Jika kompensasi diambilkan dari harta milik ahli waris yang memberikan kompensasi maka *takharruj* dalam bentuk ini pada hakikatnya adalah akad *mubadalah* (tukar menukar), sedangkan jika kompensasi diambil dari harta waris maka *takharruj* dalam bentuk ini pada hakikatnya adalah akad perjanjian pembagian (*qismah*) harta waris.

Dalam KHI, dasar *takharruj* disebutkan dalam Pasal 183 KHI yang menyatakan bahwa “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

Dalam hukum Islam perdamaian pada umumnya adalah untuk menyelesaikan masalah, baik yang telah terjadi perselisihan maupun belum terjadi perselisihan. Perdamaian para ahli waris untuk menyelesaikan pembagian harta warisan mempunyai tujuan agar tidak terjadi perselisihan dikemudian

Perdamaian tersebut dalam istilah hukum Islam disebut *al-shulh*, bahkan dalam hukum Islam *al-shluh* atau perdamaian ini telah menjadi kaidah ushul fiqh, yang disebut *al-shulh sayyidul al-ahkam*, artinya persdamian itu merupakan puncak dari segala hukum. Manfaat perdamaian dalam penyelesaian sengketa antara lain: (1) Dapat memuaskan para pihak, dan tidak ada yang merasa dirugikan dan merasa menang atau kalah dalam penyelesaiannya, (2). Dengan perdamaian ini dapat menghantarkan kepada ketentraman hati dan kepuasan serta mempererat silaturahmi, dan (3). Dilakukan dengan sukarela, tidak ada paksaan, dan para ahli

waris membuat kesepakatan-kesepakatan untuk mewujudkan perdamaian.

Penyelesaian dengan perdamaian diajurkan oleh Allah SWT, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 128, bahwa perdamaian itu suatu perbuatan yang baik. Bahkan Abu Hurairah meriwayatkan hadits Rasulullah SAW bersabda bahwa "perdamaian di antara kaum muslimin itu boleh, kecuali perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang halal, atau menghalalkan sesuatu yang haram (HR. Muslim).

Selanjutnya Muhammad Rawwas Qal'ahji perdamaian tentang harta tersebut ada dua macam, yaitu pertama perdamaian ingkar yaitu seperti adanya pengakuan seorang sebagai pihak pertama, tentang pemilikan harta yang dikuasai oleh pihak ketiga, sedangkan pihak kedua tidak mengetahui adanya hak itu. Kemudian terjadi perdamaian yang isinya bahwa pihak kedua menyerahkan harta yang diakui pihak pertama tersebut. Sedangkan yang kedua perdamaian pengakuan, perjanjian ini seperti adanya pengakuan bahwa harta yang dikuasainya ternyata milik orang.

Dalam praktik masyarakat Indonesia dalam membagi harta kewarisan umumnya dengan perdamaian di antara para ahli waris. Dan hasil perdamaian tersebut bisa terjadi beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama semua ahli waris mendapat bagian yang sama, baik ahli waris anak laki-laki maupun anak perempuan dan ahli waris orang tua, meskipun dalam Al-Qur'an bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan dua berbanding satu, sedangkan bagian orangtuanya baik ayah maupun ibu 1/6 (seperenam).

Kemungkinan bentuknya bisa terjadi, seperti salah satu ahli waris tidak mendapat harta warisan, tetapi mendapat ganti sejumlah uang dari ahli waris yang lain. Dan kemungkinan uang tersebut senilai harga warisan dan mungkin juga tidak senilai harga harta warisan tersebut atau juga pemberian uang dari sebagian penjualan harta warisan.

Bentuk-bentuk perdamaian itu tidak hanya terbatas yang telah disebutkan di atas, tetapi masih banyak kemungkinan-kemungkinan lain yang dilakukan oleh para ahli waris, yang terpenting dari perdamaian itu semua ahli waris rela atau ridha setelah menyadari bagian waris yang seharusnya diperoleh melalui waris dan merelakan haknya diserahkan kepada orang lain atau menerima hak orang lain dalam bentuk hibah.

**TABEL AHLI WARIS DAN BAGIAN WARIS HUKUM WARIS ISLAM INDONESIA MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SEBAB / HUBUNGAN		AHLI WARIS		SYARAT	PEROLEHAN HARTA WARIS	DASAR HUKUM	
						Al-Qur'an / Hadits	Pasal KHI
A	PERKAWINAN (yang masih terikat status)	1.	Istri / Janda	Bila tidak ada anak/cucu	1/4	An-Nisa' 12	180
				Bila ada anak/cucu	1/8		
		2.	Suami / Duda	Bila tidak ada anak/cucu	1/2	An-Nisa' 12	179
				Bila ada anak/cucu	1/4		
B.	NASAB / HUBUNGA NDARAH	1.	Anak Perempua n	Sendirian (tidak ada anak dan cucu lain)	1/2	An-Nisa' 11	176
				Dua atau anak perempuan tidak ada anak atau cucu laki-laki	2/3		
		2.	Anak Laki-Laki	Sendirian atau bersama anak / cucu lain (laki-laki atau perempuan)	Ashobah (sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain)	An-Nisa' 11 dan Hadist 01	
				Keterangan : Pembagian antara laki-laki dan perempuan 2 banding 1			
		3.	Ayah Kandung	Bila tidak ada anak / cucu	1/3	An-Nisa' 11	177
				Bila ada anak / cucu	1/6		
		4.	Ibu Kandung	Bila tidak ada anak/cucu dan tidak ada duasaudara atau lebih dan tidak bersama Ayah Kandung	1/3	An-Nisa' 11	178
				Bila ada anak/cucu dan / atau ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama Ayah Kandung	1/6		
				Bila tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih tetapi bersama Ayah Kandung	1/3 dari sisa sesudah diambil istri/janda atau suami/duda		
		5.	Saudara laki-laki atau perempuan	Sendirian tidak ada anak/cucu dan tidak ada Ayah Kandung	1/6	An-Nisa' 12	181

			seibu	Dua orang lebih tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandung	1/3		
		6.	Saudara perempuan kandung atau Seayah	Sendirian tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandung	1/2	An-Nisa' 12	182
				Dua orang lebih tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	2/3		
		7.	Saudara laki-laki	Sendirian atau bersama saudara lain dan tidak	Ashobah (sisir seluruh)	An-Nisa' 12	
			kandung atau seayah	ada anak / cucu dan tidak ada ayah kandung	harta setelah dibagi (pembagian lain)	dan Hadits 01	
				Keterangan : Pembagian antara laki-laki dan perempuan 2 banding 1			
		8.	Cucu / keponakan (anak saudara)	Menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris. Persyaratan berlaku sesuai kedudukan ahli waris yang diganti	Sesuai yang diganti kedudukannya sebagai ahli waris	Tidak ada / Ijtihad	185